

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7438/2540

นาง วารี (เยื่อน) หอมกรุ่น
บริษัท อิตาลีเลียนไทย ดีเวล็อบเมนต์
คอร์ปอเรชั่น จำกัด

โจทก์

จำเลย

จำเลยร่วม

จำเลย

การทำเรือแห่งประเทศไทย

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 145 วรรคหนึ่ง, มาตรา 146, มาตรา 420, มาตรา 1304, มาตรา 1367

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2497 มาตรา 10

พ.ร.ฎ.กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลสุขขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2497 มาตรา

พ.ร.บ.เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2521 มาตรา

โจทก์ได้ที่ดิน 2 แปลง และปลูกบ้านกับตัญญูคาลิปต์สตามฟองภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 ใช้อย่างลับแล้ว เมื่อที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย อันเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินดังนี้ จึงเป็นการที่โจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่ได้สิทธิครอบครอง

ไม่มีกฎหมายใดบัญญัติว่าพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอสรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 จะมีผลบังคับกับที่ดินที่ถูกเวนคืนต่อเมื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้รับค่า ชดเชยเสียก่อน

ต้นยุคาลิปัตสเป็นไม้ยืนต้นและปลูกเพื่อตัดขายเป็นคราว ๆ โดยไม่ต้องปลูก ใหม่เมื่อมีหน่อขึ้นมาแล้วก็บำรุงรักษาหน่อไว้ก็สามารถตัดขายได้อีกดังนี้ การที่โจทก์ มีเจตนาในการปลูกต้นยุคาลิปัตสเพื่อประโยชน์เป็นเวลานานตลอดไปต้นยุคาลิปัตสที่ โจทก์ปลูกจึงเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง แต่โจทก์ปลูกต้นยุคาลิปัตสในที่ดินโดยไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินโดย ขอบด้วยกฎหมาย ต้นยุคาลิปัตสที่โจทก์ปลูกจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะถือว่าไม่ เป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146

ที่ดินแปลงพิพาทตามฟ้องอยู่ในเขตเวนคืน ตามพระราชบัญญัติเวนคืน อสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา ฯลฯ พ.ศ. 2521 เพื่อประโยชน์ของรัฐในการ สร้างท่าเรือน้ำลึกและกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท่าเรือและให้ผู้อำนวยการของ จำเลยร่วมเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้ว และ เมื่อต้นยุคาลิปัตสที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวเป็นส่วนควบของที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ ของจำเลยร่วมตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 10 ดังนี้ การที่จำเลยร่วมว่าจ้างจำเลยดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและมอบที่ดินที่ เวนคืนให้จำเลยดำเนินการ แล้วจำเลยตัดฟันต้นยุคาลิปัตสและขุดต่อต้นยุคาลิปัตส ในที่ดินดังกล่าวจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยบุกรุกเข้าตัดฟันต้นยูคาลิปตัสที่โจทก์ปลูกไว้ในที่ดินของโจทก์ เป็นเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ ซึ่งโจทก์ปลูกไว้ไร่ละ 700 ต้น เป็นต้นยูคาลิปตัสที่ถูกตัดฟันไปจำนวน 5,600 ต้น โจทก์ขอคิดค่าเสียหายต้นละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 560,000 บาท นอกจากนี้จำเลยยังใช้รถแทรกเตอร์ขุดต่อต้นยูคาลิปตัสของโจทก์จำนวน 5,600 ตอ โจทก์ขอคิดค่าเสียหายเพียง 5,000 บาท ตอละ 100 บาท รวมเป็นเงิน 500,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยชดเชยค่าเสียหายจำนวน 1,060,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า เมื่อปี 2497 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 ออกใช้บังคับโดยให้หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาไว้เพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าหักร้าง จัดทำ หรือปลูกสร้างด้วยประการใด ๆ ในที่ดินนั้น ที่ดินซึ่งโจทก์อ้างว่าครอบครองทำประโยชน์ตามฟ้องอยู่ในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว โจทก์จึงไม่มีสิทธิเข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินดังกล่าว ต่อมาปีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2516 และพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชาและตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างท่าเรือน้ำลึกและกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท่าเรือ โดยให้ผู้อำนวยความสะดวกแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าหน้าที่เวนคืนที่ดินที่โจทก์อ้างว่าเป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ตามฟ้องอยู่ในเขตเวนคืน จึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ต้นยูคาลิปตัสที่โจทก์อ้างว่าปลูกบนที่ดินดังกล่าวเป็นไม้ยืนต้นเป็นส่วนควบของที่ดินย่อมตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย โจทก์ไม่ใช่

เจ้าของกรรมสิทธิ์ต้นยุคาลิปตัส จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยได้ทำสัญญารับเหมา
ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทยมอบ
ที่ดินดังกล่าวให้จำเลยทำการปรับปรุงพื้นที่และทำการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและจำเลย
เข้ากระทำการตามคำสั่งของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคำสั่งอันชอบด้วย
กฎหมาย จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์เป็นส่วนตัว ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องขอให้เรียกการท่าเรือแห่งประเทศไทยเข้าเป็นจำเลยร่วมโดย
อ้างว่าจำเลยอาจฟ้องการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เพื่อการใช้สิทธิไต่เบี่ยง หากศาล
พิจารณาให้จำเลยแพ้คดี ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า โจทก์ไม่ได้เป็นผู้ครอบครองทำประโยชน์ที่ดินตามฟ้อง
โดยชอบด้วยกฎหมาย ที่ดินดังกล่าวอยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 ซึ่ง
หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย อันเป็นสาธารณสมบัติของ
แผ่นดินและเป็นที่ดินอยู่ในเขตเวนคืนตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใน
ท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี พ.ศ. 2521 ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยร่วม ต้นยุคาลิปตัสที่
โจทก์อ้างว่าปลูกนั้นเป็นไม้ยืนต้น จึงตกเป็นส่วนควบของที่ดินและเป็นกรรมสิทธิ์
ของจำเลยร่วม จำเลยร่วมให้จำเลยเข้าดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และทำการก่อสร้าง
ท่าเรือน้ำลึกตามสัญญาที่จำเลยได้ทำกับจำเลยร่วม จำเลยร่วมไม่ต้องรับผิดชอบต่อโจทก์
หรือจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่าที่ดินที่โจทก์อ้างว่าเป็นผู้ครอบครองโดยปลูกบ้านและปลูกต้นยูคาลิปตัสอยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลาอำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่าโจทก์มีสิทธิครอบครองที่ดินตามฟ้องและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้นยูคาลิปตัสที่ปลูกในที่ดินแปลงที่ 2 และที่ 3 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของที่ดิน ตามฟ้องหรือไม่

สำหรับประเด็นการครอบครองที่ดินของโจทก์นั้น เห็นว่า โจทก์ได้ที่ดิน 2 แปลงตามฟ้องเมื่อประมาณปี 2502 อันเป็นเวลาภายหลังจากพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2497 ใช้บังคับแล้ว ข้อเท็จจริงจึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้ที่ดินตามฟ้องและครอบครองมาตั้งแต่ปี 2495 นอกจากนั้น โจทก์เพิ่งปลูกบ้าน 2 หลัง เมื่อประมาณ 20 ปี กับซื้อพันธุ์ต้นยูคาลิปตัสเพื่อปลูกเมื่อปี 2514 แสดงว่าโจทก์ได้ที่ดินตามฟ้องปลูกบ้านและปลูกต้นยูคาลิปตัสหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับแล้ว ที่ดินดังกล่าวจึงเป็นที่ดินหวงห้ามเพื่อประโยชน์ในราชการกระทรวงมหาดไทย อันเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดิน โจทก์ครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โจทก์จึงไม่ได้สิทธิครอบครอง

ส่วนที่โจทก์ฎีกาอีกว่า พระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 ไม่มีผลใช้บังคับที่ดินตามฟ้อง เพราะไม่มีการจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้แก่โจทก์นั้น เห็นว่า ไม่มีกฎหมายใดสนับสนุนข้ออ้างของโจทก์ว่าพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลบังคับ

ต่อเมื่อเจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนได้รับค่าชดเชยเสียก่อน หากโจทก์เห็นว่ามิสิทธิจะได้รับค่าชดเชยที่ดินที่ถูกเวนคืนก็ชอบที่จะไปดำเนินคดีใหม่ต่อไป

ส่วนประเด็นที่ต้องวินิจฉัยต่อไปว่า โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต้นยุคาลิปัตสที่ปลูกในที่ดินแปลงที่ 2 และที่ 3 หรือไม่ โจทก์เบิกความรับว่า ต้นยุคาลิปัตสเป็นไม้ยืนต้นและปลูกเพื่อตัดขายเป็นคราว ๆ โดยไม่ต้องปลูกใหม่เมื่อมีหน่อขึ้นมาแล้วก็บำรุงรักษาหน่อไว้ก็สามารถตัดขายได้อีก จึงเห็นได้ว่าโจทก์มีเจตนาในการปลูกต้นยุคาลิปัตสเพื่อประโยชน์เป็นเวลานานตลอดไปดังนี้ ต้นยุคาลิปัตสที่โจทก์ปลูกจึงเป็นส่วนควบของที่ดินตามฟ้อง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 145 วรรคหนึ่ง การที่โจทก์ปลูกต้นยุคาลิปัตสในที่ดินแปลงที่ 2 และที่ 3 โดยไม่มีสิทธิครอบครองที่ดินดังกล่าวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้นยุคาลิปัตสที่โจทก์ปลูกจึงไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 146 เมื่อได้ความจากทางนำสืบของจำเลยและจำเลยร่วมว่าที่ดินแปลงที่ 2 และแปลงที่ 3 ตามฟ้องอยู่ในเขตเวนคืน ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในท้องที่ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2521 เพื่อประโยชน์ของรัฐในการสร้างท่าเรือน้ำลึกและกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับการท่าเรือและให้ผู้อำนวยการของจำเลยร่วมเป็นเจ้าของหน้าที่ดิน ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2521 ที่ดินแปลงที่ 2 และที่ 3 ตลอดจนต้นยุคาลิปัตสที่ปลูกในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนควบของที่ดินจึงตกเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยร่วมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2521 ตามพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2497 มาตรา 10 การที่จำเลยร่วมว่าจ้างจำเลยดำเนินการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกและมอบที่ดินที่เวนคืนให้จำเลยดำเนินการแล้วจำเลยตัดฟันต้นยุคาลิปัตสและขุดต่อต้นยุคาลิปัตสในที่ดินดังกล่าวซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยร่วมจึงไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

พิพากษายืน

(วิรัช เอื้ออังกูร-สมชัย สายเชื้อ-ธรรมนุญ โชคชัยพิทักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ